

Задание №13

Вопрос №1

Условие:

Почему в материковой части КНР запретили токены и криптовалюту, а в Гонконге нет?

Ответ:

Различие в подходах к регулированию криптовалют между материковым Китаем и Гонконгом обусловлено фундаментальными различиями в экономической политике, валютном контроле и стратегических целях этих двух юрисдикций.

Позиция материкового Китая: жёсткий запрет

Начиная с 2017 года (запрет первичного размещения токенов) и особенно после 2021 года (полный запрет майнинга и криптовалютных операций), Китай последовательно вытесняет криптовалюты из своей экономики. В феврале 2026 года власти КНР подтвердили и расширили запрет новой совместной директивой Народного банка Китая и восьми профильных ведомств.

Основные причины запрета в материковом Китае:

- 1) Защита денежного суверенитета и финансовой стабильности. Криптовалюты рассматриваются как угроза монопольному праву государства на эмиссию денег. Особое опасение вызывают стейблкоины, привязанные к юаню, которые дублируют функции суверенной валюты и могут подорвать контроль государства над денежной массой.
- 2) Предотвращение оттока капитала. Китай сохраняет строгий валютный контроль. Криптовалюты позволяют обходить эти ограничения, выводя капитал за рубеж. Капитальный контроль и либерализация криптовалют фундаментально несовместимы.
- 3) Борьба с финансовыми рисками и спекуляциями. Власти КНР рассматривают криптовалюты как источник спекулятивной активности, мошенничества, отмывания денег и нелегального привлечения средств.
- 4) Продвижение собственной цифровой валюты (e-CNY). Китай делает ставку на государственную цифровую валюту Центрального банка — цифровой юань. Приватные криптовалюты воспринимаются как конкуренты, которые могут ослабить позиции e-CNY.

Позиция Гонконга: регулирование и легализация

Гонконг, напротив, последовательно развивает статус международного криптоцентра, внедряя комплексное регулирование цифровых активов.

Основные причины либерального подхода Гонконга:

- 1) Статус особого административного района. Гонконг обладает собственной правовой системой, независимой валютой (гонконгский доллар) и значительной автономией в экономической политике по принципу «одна страна — две системы».
- 2) Стратегия развития криптохаба. Гонконг видит в криптоиндустрии возможность привлечь инвестиции, инновации и рабочие места. С 2025 года в Гонконге внедрены законы о лицензировании стейблкоинов, криптобирж и кастодиальных сервисов.
- 3) Имплементация международных стандартов. Гонконг интегрирует Базельские стандарты банковского регулирования в отношении криптоактивов, создавая предсказуемую и прозрачную среду для институциональных инвесторов.

4) Роль моста между Китаем и мировым рынком. При жёстком запрете внутри материкового Китая Гонконг рассматривается как контролируемый канал для китайских компаний и капитала для выхода на международные крипторынки. Документ № 42 от февраля 2026 года прямо разрешает китайским компаниям через офшорные дочерние структуры (базирующиеся в Гонконге) заниматься токенизацией реальных активов (RWA).

Ключевое противоречие и его последствия

Несмотря на автономию Гонконга, Пекин сохраняет рычаги влияния. В феврале 2026 года Китай запретил выпуск стейблкоинов, привязанных к юаню, в том числе через гонконгские структуры, без прямого одобрения властей КНР. Это стало серьёзным ударом по планам Гонконга, где многие компании (включая Ant Group и JD.com) планировали выпуск юаневых стейблкоинов. Теперь этим компаниям пришлось переориентироваться на выпуск стейблкоинов, привязанных к гонконгскому доллару.

Вывод

Таким образом, различие в регулировании обусловлено фундаментальным конфликтом целей: материковый Китай жертвует криптоинновациями ради сохранения валютного контроля и денежного суверенитета, тогда как Гонконг использует криптоиндустрию как инструмент укрепления статуса глобального финансового центра, оставаясь при этом ограниченным в возможностях выпуска юаневых стейблкоинов.